

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1958/2538

นายเสียมม ยอดไกรศรี

โจทก์

นายณรงค์ชัย จาวสุวรรณวงษ์ กับพวก

จำเลย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 226

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกินสองแสนบาท ทั้งฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 คืบคำขึ้นศาลชั้นฎีกา จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาจำเลยที่ 2 เป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป เหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาท โฉนดเลขที่ 9286 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างจำเลยทั้งสอง และให้จำเลยที่ 1 ไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้โจทก์หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้งกล่าว(อันดับ 126) จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 128)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 รับจำนองที่พิพาทไว้โดยรู้ถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้โจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ โจทก์จึงขอให้เพิกถอนได้จำเลยที่ 2 ฎีกาว่ารับจำนองโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโดยไม่รู้อาจะเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ เป็นฎีกาโต้แย้ง คุณพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ขอบแล้ว ส่วนที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาว่าที่พิพาทมีมูลค่าสูงกว่าทุนทรัพย์ที่โจทก์ยื่นฟ้อง เป็นการหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมศาลทำให้จำเลยที่ 2 เสียสิทธิในการที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงนั้นเห็นว่าหากจำเลยที่ 2 เห็นว่าทุนทรัพย์ที่โจทก์ตั้งมา ในฟ้องไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 2 ก็ชอบที่จะโต้แย้งในระหว่างการ พิจารณาของศาลชั้นต้นได้ เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่โต้แย้ง ปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึงชั้นฎีกาแล้ว จำเลยที่ 2 จะยกขึ้นอ้างไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 รับจำนองที่พิพาทไว้โดยรู้ถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้โจทก์ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ โจทก์จึงขอให้เพิกถอนได้จำเลยที่ 2 ฎีกาว่ารับจำนองโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนโดยไม่รู้อาจะเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ เป็นฎีกาโต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ขอบแล้ว ส่วนที่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาว่าที่พิพาทมีมูลค่าสูงกว่าทุนทรัพย์ที่โจทก์ยื่นฟ้อง เป็นการหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียมศาลทำให้จำเลยที่ 2 เสียสิทธิในการที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงนั้นเห็นว่าหากจำเลยที่ 2 เห็นว่าทุนทรัพย์ที่โจทก์ตั้งมา ในฟ้องไม่ถูกต้อง จำเลยที่ 2 ก็ชอบที่จะโต้แย้งในระหว่างการ พิจารณาของศาลชั้นต้นได้ เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่โต้แย้ง ปล่อยให้ล่วงเลยมาจนถึงชั้นฎีกาแล้ว จำเลยที่ 2 จะยกขึ้นอ้างไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-พรัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ